Notarieller Anteilskauf · Auszug UR 781/2025

Datum 10.12.2025

Von Notarin Lea Tannenfels · Freiburg im Breisgau

An Martin Faller, Beate Baur, Kaisersteg Verwaltung GmbH und Mooswälder Werktechnik GmbH

§ 2 Anteile und Gegenleistung. Martin Faller verkauft seinen gesamten Kommanditanteil von 70 % für 588.000 EUR, Beate Baur ihren gesamten Kommanditanteil von 30 % für 252.000 EUR. Martin Faller verkauft ferner sämtliche Geschäftsanteile an der Kaisersteg Verwaltung GmbH für 25.000 EUR. Geschäftsanteile und Kommanditanteile werden mit Freigabe gemäß § 5 in dem dort geregelten Vollzugsablauf abgetreten. Nachschüsse, Kaufpreisanpassungen oder variable Komponenten sind nicht vereinbart. Soweit der GmbH ein Auslagenanspruch gegen die KG zusteht, ist er in der Schlussabrechnung bis zum Vollzug zu begleichen.

§ 4 Ausscheiden. Die Kaisersteg Verwaltung GmbH scheidet mit Zugang der zweiten Vollzugsnachricht aus der KG aus, nachdem die Käuferin beide Kommanditanteile und die Geschäftsanteile erworben hat. Die Käuferin bleibt als einzige Gesellschafterin zurück. Maschinen, Vorräte, Forderungen, Vertragsverhältnisse und Verbindlichkeiten des Gesellschaftsvermögens gehen nach den gesetzlichen Regeln auf die Käuferin über. Der Betrieb wird von ihr am selben Standort fortgeführt. Die Parteien melden das Erlöschen der KG zur Eintragung an.

§ 5 Vollzug. Der Vollzug erfolgt in einer Sitzung mit dokumentierter Reihenfolge. Zuerst ist die Freigabe für den Besitzübergang nach der Grundstücksurkunde UR 782/2025 in ihrer letztgültigen Fassung festzustellen. Dann werden die Anteilsübertragungen und anschließend das Ausscheiden der Komplementärin freigegeben. Ein Rücktrittsrecht wegen verzögerter Registerbearbeitung ist nicht vorgesehen.

Anlage C · Vermögensabgrenzung. Flurstück 871/6 ist nicht Gegenstand der Gesamtrechtsnachfolge. Der separate Grundstückskauf ist Teil der wirtschaftlichen Gesamttransaktion. Ausfall der Grundstücksfreigabe sperrt den Anteilsvollzug.